FIAP ON

BRANDING ANALYTICS

10

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Sapataria de bairro que utiliza o mesmo nome da empresa de ônibus....6
Figura 2 – Lanchonete de bairro que faz uma espécie de paródia com a marca Bob's 6
Figura 3 – Mercado de bairro que faz uma espécie de paródia com a marca Carrefour 6
Figura 4 – Produtos de limpeza com imagens semelhantes em estantes de supermercado 7
Figura 5 – Exemplo de Certificado de Registro de Marca 11
Figura 6 – Ramos de direitos da Propriedade Intelectual no Brasil.....12
Figura 7 – Sistema de pesquisa de marcas do INPI 13
Figura 8 – Exemplo de resultado de busca pela marca "FIAP" 13
Figura 9 – Exemplo de ficha do processo da marca "FIAP" 14
Figura 10 – Exemplo de resultado de busca de domínio 18

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Exemplo de avaliação de caducidade da marca em razão dos seus elementos.....15

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

A MARCA DE UM JEITO LEGAL.....5
1 INTRODUÇÃO 5
2 *NAMING* 5
3 REGISTRO DE MARCA NO INPI: CRITÉRIOS E PROCESSO JURÍDICO.....9
4 REGISTRO DE DOMÍNIOS NA INTERNET.....16
4.1 Critérios e processo jurídico 16
5 OUTRAS INFRAÇÕES NO UNIVERSO DAS MARCAS.....18
REFERÊNCIAS.....20

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A MARCA DE UM JEITO LEGAL

1 INTRODUÇÃO

Já pensou criar um plano de mídia super elaborado, com toda pesquisa, ação, cronograma e ferramenta e, de repente, ter problemas legais com sua marca? Não queremos passar por isso, né? Então, vamos saber mais sobre todos os aspectos legais de gestão de marcas.

No cenário atual, a gestão estratégica de marcas não se limita apenas à criação e divulgação, mas também envolve uma constante vigilância legal, especialmente com a crescente complexidade do ambiente digital e a integração de novas tecnologias. Além do registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), as empresas estão adotando tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA), machine learning e análise de big data, para monitorar o uso de suas marcas em mídias sociais, mecanismos de busca e plataformas digitais, garantindo uma proteção mais abrangente e eficaz contra infrações que podem prejudicar seriamente um negócio.

2 *NAMING*

Você se lembra daquelas lojas de bairro que usam o mesmo nome de uma marca famosa na fachada, mas com logos que parecem totalmente diferentes e foram feitos de maneira artesanal, até mesmo simplista? Ou que fazem uma brincadeira – como se fossem uma paródia – com o nome de uma marca famosa, subvertendo o logo original para criar um novo? Muitas delas são alvos de chacota pelas mídias sociais; algumas, inclusive, tornam-se memes e viralizam. Os exemplos são muitos; basta prestar atenção enquanto caminha pelas ruas da sua cidade e você encontrará casos assim.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1 – Sapataria de bairro que utiliza o mesmo nome da empresa de ônibus
Fonte: Adaptado por FIAP (2019)

Figura 2 – Lanchonete de bairro que faz uma espécie de paródia com a marca Bob's
Fonte: Adaptado por FIAP (2019)

Figura 3 – Mercado de bairro que faz uma espécie de paródia com a marca Carrefour
Fonte: Adaptado por FIAP (2019)

Não são estas as únicas situações em que é possível se deparar com o plágio ou a subversão de marcas. Isso acontece não apenas no caso do nome e do logo de empresas, mas também no de produtos e serviços. Quantas vezes você já se confundiu na estante do supermercado achando que estava comprando um produto de uma marca e, na verdade, estava comprando de outra?

Há fabricantes que, para se tornarem mais competitivos, aproximando-se de uma marca líder em vendas, acabam adotando um nome diferente para o seu produto,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

mas praticamente utilizam a mesma identidade visual, ou seja, a mesma fonte, paleta de cores e formato de embalagem a ponto de confundir visualmente os consumidores desatentos. É o caso de produtos de limpeza similares ao “Veja Multiuso”, como o “UAU”. Aqui, neste caso, estamos nos referindo a produtos com nomes distintos, já que também existem os falsificados que utilizam marcas conhecidas e são vendidos ilegalmente.

Figura 4 – Produtos de limpeza com imagens semelhantes em estantes de supermercado
Fonte: Adaptado por FIAP (2019)

Qual é o impacto de cada uma dessas situações no mundo do *branding*? Como destacado durante o curso, uma das principais funções de uma marca é diferenciar a empresa, o produto ou o serviço em seu mercado, comunicando ao público seus principais atributos, tanto tangíveis quanto intangíveis. Quando se trata de uma pequena empresa familiar que imita uma multinacional renomada, essa subversão é frequentemente vista pelo público como uma paródia ingênua e inofensiva do ponto de vista mercadológico, já que as duas não competem no mesmo mercado.

Comprova-se a aspiração da empresa familiar de se posicionar como a multinacional, mas isso acaba não tendo nenhuma consequência do ponto de vista do negócio. No entanto, plágios ou subversões de marca, quando ocorrem com empresas explicitamente concorrentes, podem trazer sérias consequências ao negócio, a partir do momento em que existe a intenção de confundir o consumidor durante o processo decisório de compra. E o problema amplia-se quando ele sente que está "levando gato por lebre". É o que acontece com produtos com a mesma finalidade e rótulos similares, que competem entre si. Este aspecto faz com que a marca original perca vantagem em seu mercado relevante, visto que outra marca se apropriou de seu nome e/ou identidade visual.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Consumidores menos atentos podem se sentir enganados, já que, atraídos por um ícone conhecido, podem adquirir produtos de uma marca da qual ainda não possuem tanta confiança. A marca plagiada pode perder clientes, enquanto a que fez o plágio pode não ser vista como confiável por esse mesmo consumidor. Isso porque, mesmo aqueles que escolhem um produto de uma marca plagiada apenas pelo preço, sabem que não se trata de uma marca séria. Vale ressaltar que o valor de uma marca não se refere apenas ao volume de vendas, mas também à sua credibilidade no mercado.

Não é à toa que muitas marcas, devido ao seu pioneirismo, qualidade e credibilidade, acabaram se tornando sinônimos de certos produtos e hoje fazem parte até de expressões metonímicas, como por exemplo "comprar gilete". Palavras que originalmente eram marcas de produtos agora possuem grafia aportuguesada e estão no dicionário. A marca Gillette, pertencente à *Procter & Gamble*, ainda está ativa e comemora mais de um século. Como destacou a Folha de São Paulo (1998), “[...] o Dicionário Aurélio traz a palavra gilete, informando que ela veio de Gillette, a marca registrada de um produto, mas que por extensão se tornou sinônimo de lâmina de barbear”.

Portanto, é fundamental compreender as consequências do uso inadequado de uma marca e o que a organização responsável pela marca original deve fazer para se proteger legalmente. Em outras palavras, nada é tão simples quanto parece.

Embora o processo de concepção de uma marca possa ser extremamente lúdico, pois esta é uma característica inerente às metodologias de design estratégico, a existência de uma marca é reconhecida por lei e qualquer cópia no que diz respeito ao nome e à identidade visual é passível de penalização jurídica. Portanto, a marca é um aspecto muito sério e deve ser levado em conta desde o primeiro momento em que se decide criar uma.

A disciplina de marketing, na qual se insere o *branding,* é transversal, pois ela dialoga com uma série de outras disciplinas. Anteriormente, foi possível compreender como ela mobiliza conhecimentos da área de administração, comunicação, publicidade, relações públicas e tecnologia. Neste capítulo, serão abordados os seus aspectos legais e jurídicos, ou seja, a interface que a disciplina possui com o universo do direito.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Profissionais que realizam o trabalho de concepção de nomes de marcas, também denominado *naming*, precisam verificar se os nomes criados já foram registrados anteriormente por outras empresas antes de sugeri-los ao cliente. Esse processo também se aplica aos que criam identidades visuais. Não tem como escapar: inteligência e criatividade andam de mãos dadas com a legislação na gestão estratégica de marcas.

3 REGISTRO DE MARCA NO INPI: CRITÉRIOS E PROCESSO JURÍDICO

Quando uma marca é criada, é possível solicitar um título chamado **Certificado de Registro de Marca**. E para que ele serve? O título é um documento legalmente reconhecido que garante o “uso exclusivo da marca em ramo específico de atividade definida em todo o território nacional no país em que a proteção foi concedida” (Jungmann, 2010, p. 58).

O uso aqui garantido pela legislação diz respeito à sua utilização em papéis impressos, propagandas ou documentos relacionados às atividades do titular. No entanto, o documento tem as suas limitações, pois não assegura ao titular da marca a sua propriedade absoluta, somente o direito de assinalar com exclusividade os produtos e serviços reivindicados por ele.

Neste sentido, é importante ficar claro que a obtenção do Certificado não impede algumas ações por parte de *stakeholders* da organização, tais como: utilização da marca e de seus sinais por representantes ou distribuidores na promoção dos produtos a que se referem; utilização, por fabricantes, de acessórios que remetam aos produtos que fabricam, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; a livre circulação do produto no seu mercado interno por si ou por terceiro, com consentimento de quem possui o registro; e, por último, que "seja citada em discurso, obra científica, literária ou outra qualquer publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o seu caráter distintivo, vulgarizando-a" (INPI, 2017, p. 5).

Este último caso vem se configurando como um dos mais complicados hoje em dia, tendo em vista a facilidade de criação e a rápida difusão de conteúdos permitida

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

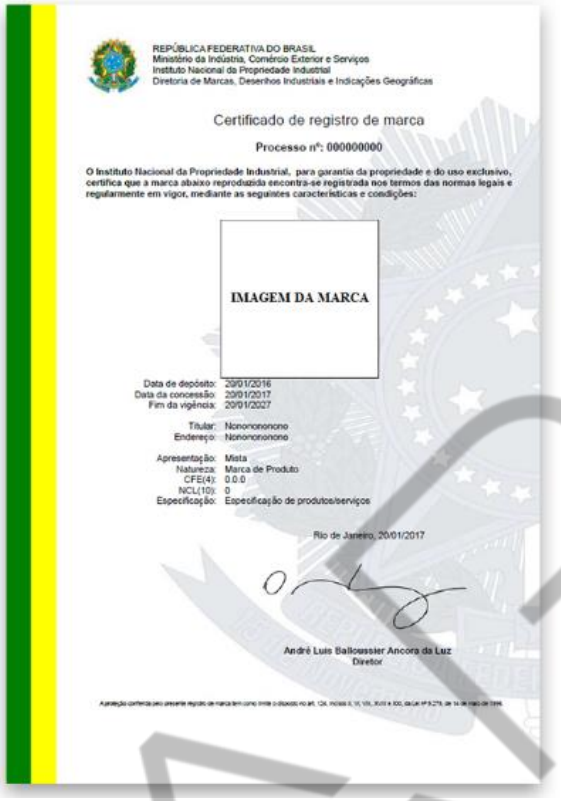
pelas mídias sociais. Quantas vezes vemos empresas que citam, reproduzem ou distorcem imagens de outras marcas ou até mesmo de celebridades, cujos nomes também são marcas, de forma indevida para fins comerciais?

Ser responsável pela gestão estratégica de uma marca requer atenção redobrada: é necessário verificar se a organização não está infringindo a lei, invadindo o território de outros por desconhecimento ou ousadia, e também se outras empresas não estão fazendo referências inadequadas à sua marca. Isso envolve um monitoramento constante, tanto interno quanto externo.

Fato é que o Certificado de Registro de Marca dá amparo jurídico às organizações. O próprio processo de emissão é burocrático e quem o requer precisa entender como funciona. Uma vez solicitado, ele só é emitido quando ocorre a "publicação do despacho de deferimento e do pagamento da retribuição referente ao primeiro decênio", e a publicação da concessão na *RPI – Revista da Propriedade Industrial* (INPI, 2017, p. 2).

O seu uso tem prazo de validade de dez anos a partir da data de expedição e pode ser prorrogado por iguais períodos indefinidamente. Expedido exclusivamente em formato digital, conforme Resolução nº 136/2014, os certificados possuem documentadas as seguintes informações: marca, número e data do registro; nome, nacionalidade e domicílio do titular; produtos ou serviços assinalados e as características do registro e a prioridade estrangeira, caso haja. A seguir, uma imagem ilustrativa de Certificado de Registro de Marca.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 000000000

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:

IMAGEM DA MARCA

Data de depósito: 20/01/2016
Data da concessão: 20/01/2017
Fim da vigência: 20/01/2027

Titular: Nonononono
Endereço: Nonononono

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto
CFE(4): 0.0.0
NCL(10): 0
Especificação: Especificação de produtos/serviços

Rio de Janeiro, 20/01/2017

André Luis Balloussier Ancora da Luz
Diretor

Figura 5 – Exemplo de Certificado de Registro de Marca
Fonte: INPI (2019)

O responsável pela emissão do certificado é o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, instituição do governo federal responsável pela propriedade industrial e por outros campos da propriedade intelectual de interesse da indústria (p. 15). O seu trabalho é regido pela Lei da Propriedade Industrial (LPI), nº 9.279/1996. Para entender melhor o papel do INPI, é essencial contextualizá-lo no Brasil no âmbito da propriedade intelectual, que se divide em três ramos de direitos específicos: direito autoral, propriedade industrial e proteção *sui generis*, conforme demonstra a figura “Ramos de direitos da Propriedade Intelectual no Brasil”.

O INPI tem investido em novas tecnologias, incluindo a disponibilização de APIs (*Application Programming Interfaces*)**,** como a API de Busca de Marcas e a de Consultas de Processos, que permitem a integração de sistemas automatizados de vigilância de marca. A API de Busca de Marcas possibilita a verificação da disponibilidade de nomes e consultas de marcas já registradas, enquanto a API de Consultas de Processos acompanha o status dos pedidos, tornando o processo mais ágil e acessível para as empresas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

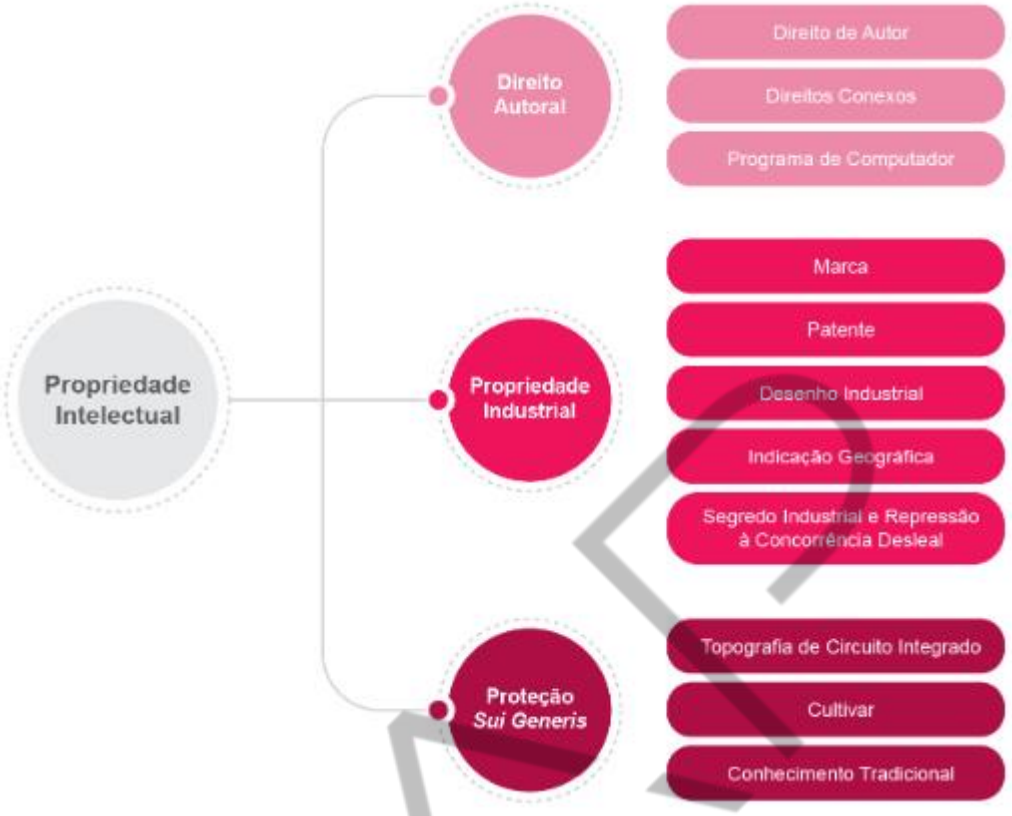


Figura 6 – Ramos de direitos da Propriedade Intelectual no Brasil
Fonte: INPI, IEL e Senai (2010), adaptado por FIAP (2025)

O site do INPI (https://www.gov.br/inpi/pt-br) oferece o passo a passo para a solicitação do Certificado de Registro de Marca, que é muito didático. O primeiro passo sugerido pela instituição é uma breve imersão em tipologias de marca e outras questões relacionadas ao seu universo e, para isso, ela disponibiliza material próprio para leitura e análise por todos os solicitantes.

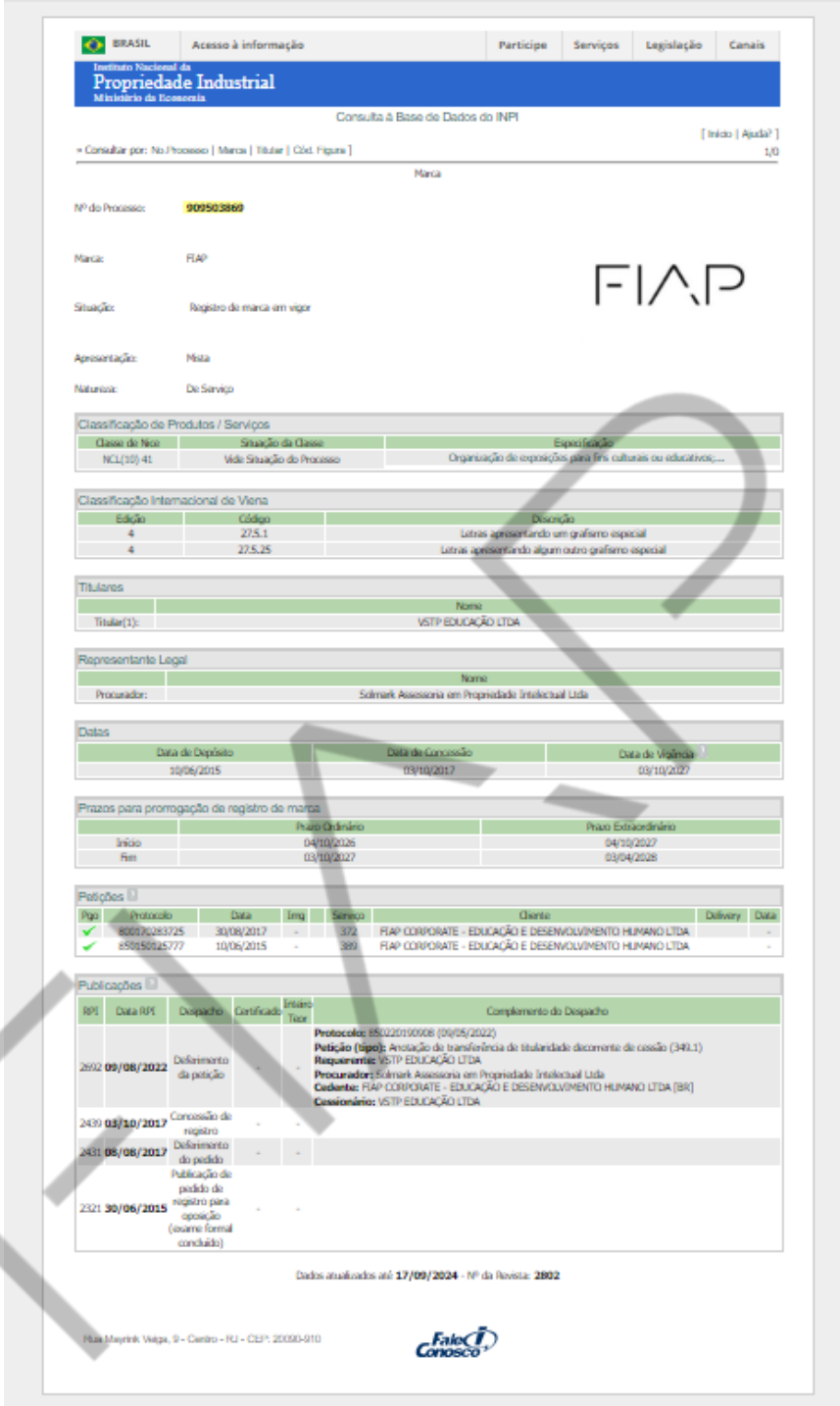
Todos eles precisam entender, por exemplo, se sua marca é nominativa, figurativa, mista ou tridimensional, para saber exatamente o que estão registrando. Feito isso, o segundo passo recomendado é realizar uma pesquisa no sistema de busca de marcas do INPI para verificar se a marca que se pretende registrar já não foi protegida antes por terceiros. Esta pesquisa não é obrigatória, mas pode servir para o solicitante avaliar se é o caso de pedir ou não o registro.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 7 – Sistema de pesquisa de marcas do INPI
Fonte: INPI (2024)

Figura 8 – Exemplo de resultado de busca pela marca "FIAP"
Fonte: INPI (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com



BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura]

1/0

Marca

Nº do Processo: 909503860

Marca: FIAP

Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Mista

Natureza: De Serviço

Classificação de Produtos / Serviços

Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(10) 41	Vide Situação do Processo	Organização de exposições para fins culturais ou educativos;...

Classificação Internacional de Viena

Edição	Código	Descrição
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial
4	27.5.25	Letras apresentando algum outro grafismo especial

Titulares

	Nome
Titular(1):	VSTP EDUCAÇÃO LTDA

Representante Legal

	Nome
Procurador:	Solmark Assessoria em Propriedade Intelectual Ltda

Datas

Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
10/06/2015	03/10/2017	03/10/2027

Prazos para prorrogação de registro de marca

	Prazo Ordinário	Prazo Extraordinário
Início	04/10/2026	04/10/2027
Fim	03/10/2027	03/04/2028

Petições

Pgo	Protocolo	Data	Irq		Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	850070283725	30/08/2017	-		372	FIAP CORPORATE - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA		-
✓	850050125777	10/06/2015	-		389	FIAP CORPORATE - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA		-

Publicações

RPI	Data RPI	Despacho	Certificado	Inteiro Teor	Complemento do Despacho
2692	**09/08/2022**	Deferimento da petição	-	-	**Protocolo:** 850220190008 (09/05/2022) **Petição (tipo):** Anotação de transferência de titularidade decorrente de cessão (349.1) **Requerente:** VSTP EDUCAÇÃO LTDA **Procurador:** Solmark Assessoria em Propriedade Intelectual Ltda **Cedente:** FIAP CORPORATE - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA [BR] **Cessionário:** VSTP EDUCAÇÃO LTDA
2439	**03/10/2017**	Concessão de registro	-	-	
2431	**08/08/2017**	Deferimento do pedido	-	-	
2321	**30/06/2015**	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)	-	-	

Dados atualizados até **17/09/2024** - Nº da Revista: **2802**

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910

Fale Conosco

Figura 9 – Exemplo de ficha do processo da marca "FIAP"
Fonte: INPI (2024)

E o que acontece quando uma marca solicita registro sendo igual ou semelhante à outra registrada?

> A legislação prevê ainda que toda pessoa de boa fé, na data da prioridade ou do depósito, que usava no país marca idêntica ou semelhante a uma outra depositada no INPI para assinalar ou certificar produto(s) ou serviço(s) idênticos, semelhantes ou afins aos reivindicados, terá direito de precedência ao registro. A cessão desse

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

> direito só pode ocorrer com a transferência do negócio da empresa, ou parte deste, que mantenha direta relação com o uso da marca, por meio de alienação ou arrendamento. É ainda assegurado ao titular da marca o direito de ceder o seu registro ou pedido, bem como licenciar o seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação, evitando que a sua marca seja prejudicada no mercado (INPI, 2017, p. 5).

O terceiro passo é o pagamento da GRU – Guia de Recolhimento da União. Feito isso, a solicitação pode ser realizada inteiramente pelo site, por meio do sistema *e-Marcas*. Depois, é só acompanhar o resultado do processo, que nem sempre é rápido, embora seja bastante prático. A média de duração costuma ser de cerca de três anos. Uma vez que o certificado é expedido, pode ser visualizado e efetuado *download* no *e-INPI* pelo próprio titular ou pelo seu procurador.

No entanto, se a marca for alterada de alguma forma após o registro, ele é legalmente considerado extinto.

> Além de prorrogar o registro, o titular tem o dever de utilizar a marca, tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada ou, então, justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter seu registro extinto conforme o disposto no inciso III do art. 142 da LPI (INPI, 2017, p. 7).

Marca originalmente concedida	Marca constante da documentação comprobatória	Observações
Tropicana	Tropicana	As alterações na estilização da figura do pássaro, a retirada da expressão irrigistrável "SUCOS & BEBIDAS" e a exclusão do sombreado azul e vermelho sob o termo "TROPICANA" não alteraram o caráter distintivo da marca originalmente concedida, sendo considerada hábil para fins de comprovação do uso do sinal em procedimento de caducidade.

Quadro 1 – Exemplo de avaliação de caducidade da marca em razão dos seus elementos
Fonte: INPI (2019)

É importante não confundir registro de marca com patente, pois somente invenções são protegidas por patentes. E invenções, neste caso, são criações ou concepções no campo da ciência, da tecnologia ou das artes, ou seja, a materialização de uma nova ideia.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

> A patente é o instrumento de proteção mais utilizado no processo de inovação tecnológica. A concessão deste direito de exclusividade temporário garante ao seu titular a possibilidade de retorno do investimento aplicado na criação, desenvolvimento e comercialização de novos produtos e processos industriais (Jungmann, 2010, p. 43).

Portanto, marcas são diferentes de invenções, por mais que possam ser inventadas. Por isso, é preciso ter ciência de que não existem marcas patenteadas, somente marcas registradas. Este equívoco é muito disseminado na imprensa e, para evitá-lo, o *Instituto Euvaldo Lodi* (IEL), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o INPI criaram um guia exclusivo para jornalistas, que também serve para estudantes da área e pode ser acessado gratuitamente (https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/guia_docente_iel-senai-e-inpi.pdf).

4 REGISTRO DE DOMÍNIOS NA INTERNET

Quem não está familiarizado com o universo do *branding,* muitas vezes confunde marcas com domínios, que são os endereços eletrônicos das páginas das marcas na Internet. A importância de ter presença digital hoje é tão grande que algumas empresas priorizam a pesquisa de disponibilidade de domínio, deixando o registro da marca em segundo plano.

No entanto, pode-se afirmar que, embora distintos, ambos são igualmente importantes, tanto que muitos profissionais de *naming* costumam incluir ambas as pesquisas no trabalho que realizam, a fim de fornecer um serviço completo ao cliente que vai além da criação do nome, atestando a sua viabilidade.

4.1 Critérios e processo jurídico

Se o registro de marca é responsabilidade do INPI, o registro de domínios é responsabilidade do Comitê Gestor da Internet no Brasil, órgão criado a partir da Resolução 001/2005, delegada ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Marca, 2017). O prazo de proteção de ambos também é diferente – se o da marca é por uma década, o do domínio é anual.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para registrar um domínio, é essencial realizar uma pesquisa prévia para verificar se ele já não pertence a outra marca. Esta pesquisa é simples e pode ser realizada por meio da ferramenta do Google ou no site do registro.br. Caso se constate que o domínio desejado pertence a outra marca, é possível entrar em contato com o responsável para tentar negociá-lo ou, se necessário, considerar a abertura de um processo judicial, embora não haja legislação específica sobre o assunto, como ocorre com marcas.

> No Brasil, o registro de domínios esbarra em leis de propriedade intelectual e direito do consumidor, mas não temos legislação concreta sobre o tema. Projetos de lei com essa finalidade tramitam no Congresso Nacional e no Senado desde pelo menos 2003, mas nada foi adiante. O que existe no país é a atribuição da responsabilidade pelos registros ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), por meio do Registro.br. A entidade civil sem fins lucrativos implementa as decisões e os projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que é o responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços nacionais da internet (Cabral, 2018).

Atualmente, existem pessoas que ganham a vida vendendo domínios, uma prática conhecida como "especulação imobiliária virtual". Pode parecer mentira, mas já houve domínios que foram vendidos por milhões de dólares.

> O surgimento dos domínios deu origem a um mercado milionário, em que empreendedores compram endereços aos montes para vendê-los por preços mais altos. É como uma especulação imobiliária virtual: determinados domínios, em especial nomes simples e óbvios, são extremamente lucrativos para quem sai na frente e consegue registrá-los. Afinal, um domínio adequado pode ser muito importante para a visibilidade e a identidade de um negócio. Durante um dia de 2012, Mike Mann, um desses especuladores, comprou quase 15 mil domínios. O endereço mais caro de todos os tempos é o *lasvegas.com*, negociado por US$ 90 milhões em 2005. Outros exemplos de grandes vendas no ramo incluem o *vacationrentals.com*, comprado por US$ 35 milhões por um empresário do turismo, em 2007, e o *sex.com*, que movimentou US$ 13 milhões em 2010 depois de uma longa e complexa disputa judicial (Cabral, 2018).

No entanto, se o domínio não estiver registrado por ninguém, é suficiente preencher um formulário online e efetuar o pagamento. Em menos de 24 horas, o domínio já será propriedade do solicitante, um processo muito mais ágil do que o registro no INPI.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 10 – Exemplo de resultado de busca de domínio
Fonte: Registro.br (2024)

5 OUTRAS INFRAÇÕES NO UNIVERSO DAS MARCAS

Engana-se quem pensa que, uma vez registrados o domínio e a marca, o trabalho acabou. É preciso monitoramento constante para evitar surpresas que possam prejudicar os negócios. E estas surpresas indesejadas não acontecem apenas nas ruas de bairros, nas estantes dos supermercados ou nas mídias sociais, conforme mencionado anteriormente. Elas podem estar por toda parte. Uma das principais preocupações hoje, por exemplo, é a apropriação de marcas registradas em anúncios nos resultados de busca do Google e em sua rede de pesquisa.

O Google *AdWords*, ferramenta que permite a realização destes anúncios, já traz em seus termos algumas restrições.

> O Google analisa as reclamações e pode restringir o uso de uma marca registrada nos textos de anúncios. A exibição dos anúncios do Google AdWords não é permitida quando o texto dos anúncios contém marcas registradas restritas. Essa política aplica-se em todos os países (Cabral, 2018).

Ferramentas como as APIs do INPI, incluindo a API de Busca de Marcas e a de Consultas de Processos, tornaram-se fundamentais para o monitoramento de marcas no ambiente digital. Elas permitem que as empresas integrem seus sistemas internos para automatizar a vigilância do uso de suas marcas em plataformas digitais e anúncios online. Esse monitoramento automatizado facilita a detecção de infrações em tempo real, permitindo que as empresas tomem medidas rápidas e protejam seus negócios.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Portanto, conclui-se que a gestão de uma marca é um trabalho vivo e constante que interfere diretamente na sua sustentabilidade financeira, visto que se configura como trunfo no ambiente competitivo. Conhecer todos os seus aspectos com profundidade pode evitar usos indevidos, processos judiciais e situações controversas que implicam reputação perante seus consumidores.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

CABRAL, G. S. **Proteção da marca no ambiente virtual. O sistema de links patrocinados.** 2018a. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/64684/protecao-da-marca-no-ambiente-virtual>. Acesso em: 20 set. 2024.

CABRAL, I. **A história dos domínios da Internet**. Techtudo, 2018b. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/07/a-historia-dos-dominios-de-internet.ghtml>. Acesso em: 20 set. 2024.

FOLHA DE SÃO PAULO. **Nomes de produtos estão nos dicionários**. Folha de São Paulo, 24 fev. 1998. Disponível em: <https://bit.ly/3rxK2QX>. Acesso em: 20 set. 2024.

INPI. **Manual de Marcas do INPI.** 2019. 2. ed. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/guia-basico>. Acesso em: 20 set. 2024.

JUNGMANN, D. de M.; BONETTI, Esther Aquemi. **Proteção da criatividade e inovação: entendendo a propriedade intelectual**. Guia para jornalistas. Brasília: IEL, 2010.

MARCA e nome de domínio: quais são as diferenças. 2017. Disponível em: <https://www.hostconnect.com.br/marca-e-nome-de-dominio-quais-sao-as-diferencas/>. Acesso em: 20 set. 2024.

VANNUCCHI, G.; SCHULZINGER, G. Branding. **Revista Brasileira de Administração**, Brasília, n. 88, p. 18-21, 2012.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com